

יצחק מרדכי הכהן רובין הר נוף ירושלים תובב"א

ימי המגיפה ערב פסח תש"פ
מחסי ומצודתי אלקי אבטח בו

הוראות נחוצות ערב פסח תש"פ

חמץ הנמצא בישיבות ובכוללים – חמץ שנותר בישיבות ובכוללים מחמת הבהלה והמנוסה ואין אפשרות לבערו, מן הדין **סגי לבטלו** כמבואר בכמה סוגיות במסכת פסחים, ועיין שו"ע סי' תמ"ד ס"ז ועוד מקומות, ועכ"פ נכון וראוי למכור חמץ זה, ואף למי שבכל שנה מקפיד שלא למכור חמץ גמור, מ"מ במציאות זו שמדינת סגי בביטול, אין חשש במכירה זו, ויזכרו לבטל את החמץ.^א

תענית בכורות – הארכנו בדרשת שבת הגדול השתא לבאר מה הוא גדר הפטור מתענית למי שמשותף בסיום מסכת, והעולה מתוך הדברים הוא: [א]. מי שיכול לסיים מסכת ועכ"פ מסכת משניות עם פירוש הרע"ב עדיף שיסיים בעצמו.^ב [ב]. מי שמצטרף לסיום הנעשה דרך הטלפון וכדומה, בגזונא שהשומע מצורף למסיים, כגון שרגיל לשמוע ממנו שיעור או שכעת הצטרף לשמיעתו, וכגון שניכר מצורת הדבר שהוא חלק מחבורת השומעים,^ג מהני ויכול לעשות את הסעודה בביתו שלו.^ד [ג]. מי שאין לו אפשרות לשמוע סיום בשנה זו לרגל המצב לא יצום, ונראה דאינו צריך לעשות התרת נדרים.^ה

שריפת חמץ – נחלקו התנאים כיצד מצות ביעור חמץ, ולעיקר ההלכה נקטינן כדעת חכמים שאפשר לקיים את מצות ביעור חמץ או בשריפה או שמפרר וזורח לרוח ומטיל לים או לאבדו מן העולם מן העולם, אלא שמחמירים לכתחילה לחוש לדעת רבי יהודה שמצוותו בשריפה. ולכן השתא שהתאספות הרבים ליד מקומות השריפה יש בה סכנה, יש לגמור את החמץ מבעוד יום ולהשאיר למצוות ביעור חמץ רק **בזית אחד**, וכל אזור מגורים יראה למנות שליח אחד שיבער את החמץ עבור כולם [ומי שנשאר לו חמץ ישליכנו לבית הכסא].^ו

אמירת הלל בתפילת ערבית – כתב השו"ע סי' תפ"ז ס"ד בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בציבור בנעימה, בברכה תחילה וסוף וכן בליל שני של ב' יו"ט של גלויות, וכתב ע"ז הרמ"א וכל זה אין אנו נוהגים כן כי אין אנו אומרים בלילה בבית הכנסת הלל כלל. וכתב המשנ"ב שמנהג הספרדים לאומרו. וכן המנהג רווח בהרבה מקומות בארץ ישראל על פי גדולי עולם. ומקור הדברים במסכת סופרים פ"כ מ"ט, דמצוה מן המובחר לקרוא את ההלל בליל פסח ולאומרו בנעימה לקיים מה שנאמר ונרוממה שמו יחדיו.

^א הארכנו בזה במקום אחר, ושם הבאנו את כל המו"מ בזה. ולענין הנאה לאחר הפסח מחמץ זה, עיין שו"ע סי' תמ"ח ס"ה ובמשנ"ב שם ס"ק כ"ה בסופו.

^ב הוראת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל עיין הליכות שלמה פסח פרק ח' הערה 6.

^ג ונראה ברור שלא מהני לעשות סיום ברמקול לכל תושבי העיר, או לשמוע סיום דרך רדיו וכדומה.

^ד ואין נידון זה שייך כלל לנידון של יציאת ידי חובה בשמיעה בטלפון, דהכא אין צורך לצאת ידי חובה אלא בעינן שישותף עם המסיים, וכל שניכר מצורת הדברים שהוא מציבור השומעים מהני, [וכמו שפשוט שחרש יכול להשתתף בסעודת סיום מסכת]. והארכנו בזה בכתובים בדרשת שבת הגדול השתא.

^ה דבמקום חולי כהאי לא קיבלו על עצמם מנהג זה.

^ו והארכנו בזה בדרשת שבת הגדול השתא.

וישנה אריכות דברים בדברי הראשונים והאחרונים בטעם אמירתו בבית הכנסת שהרי חוזרים וכופלים את ההלל בהגדה¹, עוד מצינו מחלוקת בין הפוסקים האם גם היחיד אומרו או שנאמר רק בציבור². ולענין מעשה – יחיד הרוצה לאומרו לא יברך עליו, אמנם להסוברים שהעומדים במרפסות מצטרפים למנין, יכולים הם לומר את ההלל בברכה כפי שנוהגים לאומרו בבית הכנסת³.

צירוף למנין בקומות גבוהות כאשר דרך הרבים מפסקת בין הבניינים – הארכנו לדון בענין הצטרפות למנין ממרפסות⁴, והזכרנו את דברי הפוסקים בענין זה ומה שיש לדון בדבריהם. אמנם פשוט שלדעות ששביל הרבים מפסיק אין שום נפק"מ בין אם המצטרפים נמצאים בקומת קרקע או בקומות גבוהות דבכל גווי אינם מצטרפים⁵.

עליה לתורה לנמצא בקומה אחרת – אותם המצטרפים למנין ורוצים לקרות בתורה, אין שום סברא שיוכל אדם הנמצא במרפסת אחרת להעלות לתורה ולברך כאשר אינו נמצא בסמיכות לבעל קורא, ואין להביא ראיה מסומא לדעות שיוכל לעלות לתורה⁶. דשאני התם שבפועל הוא מתקרב לס"ת והוא בכלל העולים, אבל הנמצא מרחוק אינו שונה משאר הציבור שצריכים לשמוע את הקריאה ולא תיקנו להם ברכה [ועיין שו"ת שאילת יעב"ץ סי' ע"ה ד"ה ואם מסברא]. ואין להם עצה בשעה קשה זו, אא"כ יש להם כמה בני בית שיכולים לעלות כמה פעמים, או אפילו הבעל קורא עצמו ועולה לכל העלויות ומברך בכל פעם ופעם, כמבואר בסי' קמ"ג ס"ה.

יזכור ביחיד – יזכור נאמר גם ביחיד, דאינו רק מנהג, ובמקום שאי אפשר לאמרו בציבור יש לאומרו ביחיד⁷.

¹ עיין בחידושי הרמב"ן פסחים דף ק"ז ע"א ובחידושי הר"ן על הרי"ף פרק ע"פ, וכן בחידושי רבנו דוד שם, ובטו"א מגילה דף י"ד.
² עיין בהגדה של פסח לריטב"א ובחידושי מהר"ם חלוואה פסחים דף ק"ז שאפשר לומר ביחיד בברכה, ועיין שו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' צ' שהנוב"י אמר ביחידות בבית הכנסת [ויש לעיין אם אמרו בברכה], וכ"כ הברכ"י סי' תפ"ז ס"ק ח'. ובהגש"פ מהגרי"ש אלישיב זצ"ל עמ' 21 שזו חובת ציבור אבל היחיד לא אומר הלל זה. גם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לא היה נוחא ליה שיברכו ביחיד.

והנה גם כאשר ההלל נאמר בציבור היו מהגדולים שלא בירכו, ובירושלים הנהיג הגר"ש סלנט זצ"ל שרק הש"צ אומר את הברכה, והחזון איש נהג גם בציבור שלא לברך [עיין ספר דינים והנהגות פסח אות כ"ח]. ולענין הנהגת הגר"ח מברסק זצ"ל עיין בהגש"פ מבית לוי ח"ב דף ס"ו שהגר"ח זצ"ל היה אומר, ובספר נידוחה של תורה מובא בשם הגרמ"ש שפירא זצ"ל שהגר"ח נהג כהרמ"א ולא אמר הלל כליל פסח כלל, [וע"ע בהגדת מבית לוי שבהיות הגרי"ז זצ"ל בברסק בחיי אביו היה יוצא בשעת ההלל מחוץ לבית הכנסת ומתפלפל עם הגרש"ז ריגר זצ"ל האם יש חובה לאומרו או לא, והיו מסיימים את הפלפול כאשר הציבור סיים את ההלל].

³ דכל שיש ציבור הרי זה בכלל ונרוממה שמו יחדיו [ואין להביא מדברי הגר"א סי' תרע"א שהראה מקום לדין הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, ומדין הלל כליל פסח בבית הכנסת. ולומר שהתכוין לומר שזו תקנה דוקא בבית הכנסת, דהגר"א רק מראה מקום שמצינו כעין זה].
⁴ דרשת שבת הגדול השתא.

⁵ ואין לדמות נידון זה למה דאיתא בגמ' שבת דף ז' ע"ב דהזורק מרשות היחיד לרשות הרבים למעלה מעשרה מותר. דחלוק דין רשויות שבת מדיני צירוף, דכל הסברא דשביל הרבים אינו מצטרף הוא דאנו רואים את המקומות מחולקים ואינם מצורפים, ומה לי למטה מי' ומה לי למעלה מי', ופשוט.

⁶ בכל הנידון אי סומא עולה לתורה ומברך, מצינו מחלוקת גדולה בדברי הפוסקים, ולפי המובא לפנינו בסי' קל"ט ס"ג הוא מחלוקת השו"ע והרמ"א, דהשו"ע נקט שסומא אינו קורא בתורה, והרמ"א בשם מהר"ל נוקט שעכשיו סומא קורא כמו שאנו מקרינ בתורה לעם הארץ [וכידוע שהעירו שהגהה זו אינה מהרמ"א כלל, והיא תוספת שנוספה בדפוסים מאוחרים, ומיוחסת לבעל הבאר הגולה, והד"מ עצמו נקט כדעת האוסרים לסומא לעלות].

⁷ ראה הליכות שלמה תפילה פרק ט"ז ס"ז.

זמן אמירת מוריד הטל למתפלל ביחיד – מבואר בשו"ע סי' קי"ד ס"ב, שלפני שמתחילים לומר משיב הרוח ומוריד הגשם בימות הגשמים ומוריד הטל בימות החמה, צריך הש"ץ "להכריז". הטעם להכריזה זו מבואר בירושלמי [תענית פ"א ה"ה] שכדי שלא יהיו הציבור אגודות אגודות זה מזכיר בתפילה זו וזה בזו, התקינו שיהיה הש"ץ מכריז לפני מוסף, ואז לאחר ההכרזה כולם יכולים להזכיר. והנה כל זה באופן שמתפללים בציבור, אבל השתא שרבים מתפללים ביחידות בביתם, לא ישמעו הכרזה מש"צ, וכתב השו"ע שם שמי שהוא חולה או אנוס ואינו מתפלל עם הציבור לא יקדים תפילתו לתפילת הציבור, כדי שיוכל להזכיר אחרי הזמן שהש"ץ רגיל להזכיר בבית הכנסת. וכתב המשנ"ב שם ס"ק ח' שבני הישובים שאין להם מנין שיתפללו בשעה מאוחרת יותר, באופן שהציבור כבר אמר בודאי את תפילת הגשם או הטל.

והנה באופן הרגיל יחיד נגרר אחרי בית הכנסת שבו הוא מתפלל [וכמו שמצינו לענין קבלת שבת בסי' רס"ג ולענין תחילת מנין תשעת הימים עיין בשעה"צ סי' תקנ"א ס"ק נ"ו], אבל האידנא שלצערנו בתי הכנסת שוממים ונתפרדה החבילה, י"ל שאם שומע [או יודע] על ציבור שאמר כבר מוריד הטל הרי זה מהני [עיין בה"ל סי' קי"ד ס"ב ד"ה לא יקדים שהסתפק לגבי מנין ותיקין בבית כנסת שיש בו מנין מאוחר האם הכרזתם מהניא, ונראה דבנידון דידן שנתפרדה החבילה, אם שמע אחרים שהכריזו או שידע שיש מניינים מוקדמים שכבר הכריזו שפיר דמי, ויכול היחיד לאומרו"].

ותן ברכה – בערבית של מוצאי יום טוב מתחילים לומר "ותן ברכה".

ספירת העומר – יש לזכור לומר ספירת העומר במוצאי יום טוב ראשון לאחר ערבית, וראוי ונכון בכל יום מימי הספירה להקדים לאומרה בתחילת הלילה מיד לאחר שמתפלל תפילת ערבית [דרך בני אדם שיוצאים מן הקביעות והשגרה שהם עלולים לשכחה].

להשלים פרשיות שחסרו – יש לעיין האם יש חיוב על הציבור להשלים פרשיות שלא קראו אותם, דהנה מבואר בפוסקים שציבור שמחמת אונס וכדומה לא קראו בתורה צריכים להשלים בשבת שאחרי זה את הקריאה. ועיין שערי אפרים שער ז' סל"ט אם בטלו הציבור הקריאה באונס ישלימו בשבת הבאה, ואם לא בטלו מאונס רק שלא היה שם עשרה בשבת אין צריך להשלים בשבת הבאה. ולכאורה שורש הסברא הוא שחובת ההשלמה תליא בהא שהיתה חובה על הציבור לקרות בתורה ולא קראו, אבל אם אין עשרה ממילא אין חובה על היחידים לקרוא [שהרי חובת קריאת התורה היא חובת ציבור] וממילא אין להם חיוב השלמה. ואף אי נימא דבעלמא יש חובה על היחידים להתאסף לציבור אחד ולקרות בתורה, מ"מ בגוונא שכולם אנוסים ואינם יכולים להצטרף חובה זו לא קיימת. אמנם עיין תוספת מעשה רב אות ל"ד שכאשר יצא הגר"א מבית האסורים ביקש שקראו לפניו ארבע פרשיות שחיסר בהיותו בבית האסורים¹⁷.

ויש לדון במציאות דידן שכל בתי הכנסת שוממים, האם י"ל דחשיב כציבור שלא קרא, ומ"מ בודאי שיש ענין בהשלמה זו וכדחזינו מהנהגת הגר"א ואפשר שכאשר כל הציבור עושה כן אין בו חשש יוהרא.

ופינו נישא בתפילה ובקשה שנוכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה דידן מקובצים בחבורה.

¹⁷ וליד שריד בית מקדשנו מתקיימים באופן קבוע מניינים [על דעת הרשויות] כולל בשבתות וביום טוב, ומתפללים שם גם כותיקין.
¹⁸ [עיין הליכות שלמה פרק י"ב דבר הלכה ט', בענין בני חו"ל שחוזרים לארץ אחרי פסח וחסרה להם פרשה שלא קרואה בציבור, שאינם חייבים לקרות, ולמי שהזכיר לפניו מהנהגת הגר"א גער בו ושאלו האם בכל הנהגותיו נוהג כהגר"א].